

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1760/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสุรพล เมืองสง กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.อ. มาตรา 13

แม้คำร้องทุกข์และคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายคนหนึ่ง จะมีผู้เสียหาย
อีกคนหนึ่งเป็นล่ามแปล ก็เป็นคำร้องทุกข์และคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้พนักงานสอบสวนให้ผู้เสียหายเป็นล่าม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗,
๓๐๙, ๓๑๐, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ คำสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ ข้อ ๖ พระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคน พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๖, ๒๒, ๒๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๒ คี้นอาวุธปืน กระสุนปืน ๓ นัด ของกลางแก่เจ้าของ ธิบ
เครื่องวิทยุคมนาคนพร้อมอุปกรณ์ของกลางเพื่อไว้ใช้ในราชการ กรมไปรษณีย์
โทรเลข

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ ๑ หลบหนี ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกชั่วคราวเฉพาะ
จำเลยที่ ๑

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ และจำเลยที่ ๕ กระทำผิด
ตามฟ้องฐานผิดต่อเสรีภาพ กับมีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง มาตรา ๓๑๐ ประกอบด้วยมาตรา ๘๓ ให้
ลงโทษตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง อันเป็นบทหนักจำคุกคนละ ๑ ปี รวม ๒ กระทั่ง
เป็นจำคุกคนละ ๒ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ คำสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๖ ลงโทษจำ
คุก ๘ เดือน และมีความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนใด ๆ แห่งวิทยุ
คมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๖, ๒๓ ลงโทษจำคุก ๔ เดือน รวม ๔ กระทั่ง เป็นจำคุกจำเลยที่ ๒
มีกำหนด ๓ ปี จำเลยที่ ๖ มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูก
ทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ ประกอบกับ
มาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุก ๓ ปี ยกฟ้องจำเลยที่ ๓ ค้นอาวุธปืนและกระสุนปืน ๓ นัด
แก่เจ้าของ รับเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์
โทรเลข

จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๖ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว จำเลยที่ ๖ ฎีกาเพิกงว่าคำร้องทุกข์ และคำให้การชั้นสอบสวนของนายตาลทุน ผู้เสียหายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนาย มิอผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเป็นล่ำม จึงถือเสมือนว่าคดีนี้ไม่มีการร้องทุกข์และสอบสวน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดการร้อง ทุกข์และคำให้การชั้นสอบสวนของนายตาลทุน ผู้เสียหายดังกล่าวแม้จะมีผู้เสียหาย อีกคนหนึ่งเป็นล่ำมก็ย่อมถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จะถือว่าไม่มีการร้องทุกข์และ สอบสวนตามฎีกาของจำเลยที่ ๖ หาได้ไม่ ฎีกาจำเลยที่ ๖ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชั้นชื้อ-ประมาณ ชั้นชื้อ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลอาญา - นายเสรี บุญยวิสุทธิ

ศาลอุทธรณ์ - นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ